SENADO FEDERAL

PROJETO DE LEI Nº 999, DE 2026

Tipifica os crimes de desvio de recursos da saúde pública, fraude em registros e inobservância da ordem de atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS); altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); e dá outras providências.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º Esta Lei tipifica os crimes praticados contra a administração da saúde pública.

Desvio ou apropriação de recursos e insumos da saúde

Art. 2º Desviar, apropriar-se, utilizar, permitir a utilização ou dar destinação diversa da legalmente prevista a recursos financeiros, medicamentos, insumos, equipamentos ou materiais hospitalares ou quaisquer outros bens destinados a ações e serviços públicos de saúde, em proveito próprio ou alheio:

Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze) anos, e multa.

§ 1º Incorre na mesma pena quem, tendo a posse, a guarda ou a administração dos bens ou recursos referidos no *caput*, permite seu desvio ou sua utilização em desacordo com a finalidade pública.

§ 2º A pena é aumentada de 1/3 (um terço) até 2/3 (dois terços) se a conduta:

I – resulta na interrupção ou no comprometimento relevante de serviço público de saúde;

II – provoca o desabastecimento de medicamentos ou insumos essenciais;

III – envolve recursos destinados a serviços de urgência, emergência, atendimento hospitalar, vacinação ou tratamento de doenças graves;

IV – é praticada durante situação de emergência ou estado de calamidade pública.

V – envolve recursos destinados ao atendimento de crianças, idosos e pessoas em situação de particular vulnerabilidade.

§ 3º Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima:

Pena – reclusão, de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos, e multa.

§ 4º Se da conduta resulta morte:

Pena – reclusão, de 8 (oito) a 20 (vinte) anos, e multa.

Fraude em registros e sistemas da saúde pública

Art. 3º Fraudar, adulterar, falsificar ou inserir dados falsos em documentos, sistemas de informação, notas fiscais, registros de estoque ou prestações de contas, para ocultar ou facilitar o desvio de recursos ou insumos da saúde pública:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa.

Inobservância ilícita da ordem de atendimento

Art. 4º Alterar, violar ou desrespeitar, injustificadamente, a ordem de precedência de atendimento, exames, cirurgias ou procedimentos fixada pela unidade de saúde ou pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em benefício próprio ou de terceiro:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena o agente público ou gestor que permite, facilita ou determina a alteração irregular da ordem de precedência.

Art. 5º A condenação por qualquer dos crimes previstos nesta Lei acarreta, como efeito da condenação:

I – a perda do cargo, função pública ou mandato eletivo;

II – a inabilitação para licitar ou contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 (cinco) a 10 (dez) anos.

Art. 6º O art. 327 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:

"**Art. 327. .....**

.....

§ 3º A pena será aumentada da metade se o crime for praticado contra a administração da saúde pública." (NR)

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.